Ley 24.522

CONCURSOS Y QUIEBRAS

Dra. Rajchnudel

Caracteres y requisitos

CARACTERES: Universal

Único

Ejecución Colectiva

Requisito subjetivo: sujetos concursales

Requisito objetivo: cesación de pagos

Que es el estado de cesación de pagos?

Pueden ser considerados hechos reveladores:

1) Reconocimiento judicial o extrajudicial del mismo, efectuado por el deudor.
2) Mora en el cumplimiento de una obligación.
3) Ocultación o ausencia del deudor o de los administradores de la sociedad, en su caso, sin dejar representante con facultades y medios suficientes para cumplir sus obligaciones.
4) Clausura de la sede de la administración o del establecimiento donde el deudor desarrolle su actividad.
5) Venta a precio vil, ocultación o entrega de bienes en pago.
6) Revocación judicial de actos realizados en fraude de los acreedores.
7) Cualquier medio ruinoso o fraudulento empleado para obtener recursos.

Prueba de cesación de pagos.

Como puede ser demostrado ?

Por hecho que exteriorice imposibilidad de cumplimientos de obligaciones

con cualquier carácter y causa

Pluralidad de acreedores. No es necesaria la pluralidad de acreedores.

Fecha de cesación de pagos: retroacción

- La iniciación de la cesación de pagos no puede retrotraerse a los efectos previstos por esta sección, más allá de los DOS (2) años de la fecha del auto de quiebra o de presentación en concurso preventivo.

- CONCURSO PREVENTIVO

SUJETOS COMPRENDIDOS:

1 De existencia visible

2 Personas de existencia ideal de carácter privado

3 Sociedades en las que el Estado Nacional, Provincial o municipal sea parte, cualquiera sea el porcentaje de su participación.

Comprenden

Patrimonio del fallecido- patrimonio separado

Deudores domiciliados en el extranjeros – bienes en el pais

Son requisitos formales de la petición de concurso preventivo

- Identificación y constancias de inscripción en los registros
- Causas del desequilibrio económico: con expresión de la época en que se produjo la cesación de pagos y de los hechos reveladores
- Balances
- Nomina de Acreedores
- Estado valorado del activo y pasivo
- Libros de comercio
- Denuncia de concurso anterior/ Período de inhibición

Declaración de apertura

1) Nombre del concursado y, en su caso, el de los socios con responsabilidad ilimitada
2) Sorteo del Síndico (designación de audiencia)
3) Fecha límite para la verificación de créditos (QUINCE (15) y los VEINTE (20) días
4) Publicación de edictos (designación de diarios)
5) Presentación de libros
6) Inhibición General para vender/gravar bienes
7) Depósito gastos correspondencia (estimado por el juez)

Declaración de apertura (cont)

8) Inscripción en el Registro

9) Fechas informes individual y general

10) Audiencia informativa (que se realizará con CINCO (5) días de anticipación al vencimiento del plazo de exclusividad previsto en el artículo 43.

11) Vista al sindico; sobre los pasivos laborales, existencia de otros créditos laborales y situació futura de los trabajadores ante la suspension del convenio colectivo

12) El síndico deberá emitir un informe mensual sobre la evolución de la empresa, si existen fondos líquidos disponibles y el cumplimiento de las normas legales y fiscales.

Efectos de la apertura

- Administración: no hay despoderamiento
- Actos prohibidos: actos a titulo gratuito o que alteren la situación de lo acreedores
- Pronto pago
- Con autorización judicial: 1) los relacionados con bienes registrables 2) los de disposición o locación de fondos de comercio; 3) los de emisión de debentures con garantía especial o flotante; 4) los de constitución de prenda
- 5)los que excedan de la administración ordinaria de su giro comercial
- Intereses. suspensión de los intereses que devengue todo crédito de causa o título anterior a ella, que no esté garantizado con prenda o hipoteca.
- Inhibición general de bienes del concursado y de los socios ilimitadamente responsables
- Contratos con prestación recíproca pendiente
- Servicios Públicos. No pueden suspenderse los servicios públicos que se presten al deudor por deudas con origen en fecha anterior a la de la apertura del concurso.
- Fuero de atracción (con excepciones)
- Suspensión de remates y medidas precautorias
- Viaje al exterior

Tipo de acreedores y deudas

- Acreedores quirografarios

- Acreedores privilegiados: General
  Especial

Deudas anteriores: sujetas al régimen concursal

Deudas posteriores: ajenas al proceso concursal

Verificación

1) Acreedores con causa o titulo anterior

   Interrupción de la prescripción

   Formación de legajos por cada acreedor

2) Observación: por el concursado y otros acreedores verificantes

3) Informe individual: opinión fundada sobre la procedencia del crédito y privilegio

Requisitos para una verificación de crédito

- Persona física: DNI
- Apoderado: poder general o especial y/o judicial
- Persona Jurídica: Para S. A: Estatuto social, acta de asamblea c/elección de autoridades y acta de directorio c/distribución de cargos
- SRL y otras: Contrato Social y en su caso libro de actas
- Domicilio del acreedor

Requisitos para una verificación de crédito (cont 1)

- Domicilio legal que constituye (sede del Juzgado)
- Causa u origen de la deuda. Acreditar la relación causal
- Detalle de la documentación que acompaña
- Monto por el que se solicita la verificación
- (adicionar 10% del salario mínimo vital y móvil) este arancel tiene excepciones
- Privilegio que invoca
- Firma del peticionante en todas y cada una de las hojas que componen la presentación

Requisitos para una verificación de crédito (cont 2)

Importante

Con la nota citada se deben acompañar los originales de la documentación en que se basa el pedido

La sindicatura luego de revisión de la carta de pedido verificatorio y de los documentos devolverá los títulos originales dejando en ellos constancia del pedido de verificación y su fecha

Resolución judicial
Articulo 36

- Crédito verificado: procedente, sin observaciones y aconsejado por el sindico

  (hace cosa juzgada)
- Admisible: se lo estima procedente, pese a observación y desaconsejado por el sindico (sujeto a revisión)
- Inadmisible: por improcedente

  (sujeto a revisión)

Informe General

Desequilibrio económico del deudor

Activo y pasivo actualizado con la estimación de los valores probables de realización de cada rubro, incluyendo intangibles.

Pasivo, que incluye también, como previsión, detalle de los créditos que el deudor denunciara en su presentación y que no se hubieren presentado a verificar, así como los demás que resulten de la contabilidad o de otros elementos de juicio verosímiles.

Libros de contabilidad,

Inscripciones del deudor en los registros

Informe General (cont)

Cesación de pagos, hechos y circunstancias que fundamenten el dictamen.

Si los socios realizaron regularmente sus aportes La enumeración concreta de los actos que se consideren susceptibles de ser revocados, según lo disponen los artículos 118 y 119.

Opinión fundada respecto del agrupamiento y clasificación que el deudor hubiere efectuado respecto de los acreedores.

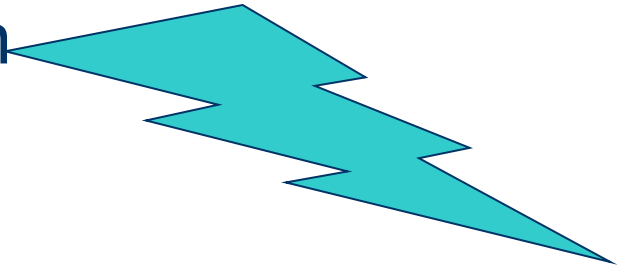
Deberá informar, si el deudor resulta pasible del trámite legal prevenido por el Capítulo III de la ley 25.156, por encontrarse comprendido en el artículo 8° de dicha norma.

Periodo de Exclusividad

- propuesta de acuerdo negociación
- La mayoría absoluta de los acreedores dentro de todas y cada una de las categorías, que representen las dos terceras partes del capital computable dentro de cada categoría.
- Audiencia informativa

Sin conformidades (para determinados sujetos)

- Cram down



Quiebra

Con conformidades

Existencia de acuerdo

Impugnación (error en computo, falta de representación, exageración del activo y pasivo, inobservancia de formas)



Homologación o Quiebra

- Quiebra

Quiebra indirecta

- Falta de propuesta
- Falta de conformidades
- Cram dom (fracaso)
- Impugnación
- Nulidad del acuerdo
- Acuerdo incumplido

Quiebras directas

- Deudor

  Con los requisitos indicados en el Artículo 11 incisos 2, 3, 4 y 5 y, en su caso, los previstos en los incisos 1, 6 y 7,

  Bienes a disposición del juzgado

  Se aplica a los socios ilimitadamente responsables que hayan suscripto la petición

  No puede desistir salvo que antes de la publicación de edictos acredite que desapreció la cesación de pagos

- Acreedor

  Probar sumariamente su crédito, hechos revelados de la cesación de pagos y que el deudor se haya comprendido en el Art. 2

  Medidas cautelares: inhibición de bienes, intervención controlada de los negocios u otra

  Se escucha al deudor

  Puede desistir antes de la notificación al deudor

Sentencia de quiebra

- Individualización del fallido y, en caso de sociedad la de los socios ilimitadamente responsables;
- Inhibición general de bienes en los registros correspondientes;
- Entrega al síndico los bienes
- Entregue al síndico: libros de comercio y demás documentación
- La prohibición de hacer pagos al fallido, los que serán ineficaces;
- Orden de interceptar la correspondencia y de entregarla al síndico;
- Constitución de domicilio procesal
- Orden de efectuar las comunicaciones necesarias para asegurar el cumplimiento del Artículo 103.
- Orden de realización de los bienes del deudor y la designación de quien efectuará las enajenaciones.
- Designación de un funcionario que realice el inventario
- Designación de audiencia para el sorteo del síndico.

Efectos de la quiebra

- Desapoderamiento: salvo las excepciones
- Administración y disposición de los bienes: El síndico
- Herencia y legados: aceptación o repudiación. Art 111/112/113
- Correspondencia: Art 114
- Fuero de atracción
- Inhabilitación: no puede:

  1) ejercer el comercio por sí o por interpósita persona
  2) ser administrador, gerente, síndico, liquidador, o fundador de sociedades, asociaciones, mutuales y fundaciones.
  3) integrar sociedades o ser factor o apoderado con facultades generales de ellas.

Que es el periodo de sospecha?

Al que transcurre entre la fecha que se determina como iniciación de la cesación de pagos y la sentencia de quiebra

Actos realizados en el periodo de sospecha

- Son ineficaces de pleno derecho:
- 1) Actos a título gratuito;
- 2) Pago anticipado de deudas cuyo vencimiento según el título debía producirse en el día de la quiebra o con posterioridad;
- 3) Constitución de hipoteca o prenda o cualquier otra preferencia, respecto de obligación no vencida que originariamente no tenía esa garantía.
- La declaración de ineficacia se pronuncia sin necesidad de acción o petición o expresa y sin tramitación.
- La resolución es apelable y recurrible por vía incidental.

Efectos sobre ciertas relaciones jurídicas en particular

Contratos en curso de ejecución. 143

Prestaciones recíprocas pendientes: 144

Promesas de contrato 146

Sociedad: aportes

Debentures y obligaciones negociables

Contrato a término. 153. Seguros - 154.-

Alimentos. 156

Locación de inmuebles 157

Casos no contemplados: 159

Efectos de la quiebra sobre el contrato de trabajo

- No produce la disolución
- suspensión de pleno derecho por el término de SESENTA (60) días corridos.
- Continuación de la explotación: derecho por parte del trabajador de solicitar verificación de los rubros indemnizatorios devengados.
- Elección del personal: el síndico decide, qué dependientes deben cesar definitivamente ante la reorganización de las tareas.
- Los despedidos tienen derecho a verificación en la quiebra. Los que continúan en sus funciones también pueden solicitar verificación de sus acreencias.
- Responsabilidad por prestaciones futuras. Los sueldos, jornales y demás retribuciones que en lo futuro se devenguen con motivo del contrato de trabajo, deben ser pagados por el concurso en los plazos legales y se entiende que son gastos del juicio,
- Obligaciones laborales del adquirente de la empresa: no es considerado sucesor del fallido .

Acuerdo preventivo extrajudicial

- Acuerdo por instrumento privado certificadas por escribano público
- Libertad de contenido.
- Publicación de los edictos cinco (5) días en el diario de publicaciones legales de la jurisdicción del tribunal y un (1) diario de gran circulación del lugar.
- Mayoría absoluta de acreedores quirografarios que representen las dos terceras partes del pasivo quirografario total, excluyéndose del cómputo a los acreedores comprendidos en las previsiones del artículo 45.
- Oponerse: los acreedores denunciados y aquellos que demuestren sumariamente haber sido omitidos en el listado previsto en el inciso 2 del artículo 72.
- Cumplidos los requisitos legales y sin oposiciones: el juez homologará el acuerdo.

Artículos de la ley 24522 para parcial

- 1, 2, 5, 6, 10, 11, 13,14, 32, 35, 36, 37
- 39, 40, 41,48, 77,78,79, 80, 83, 84, 85
- 86,87, 88